

Respublikanın notariat ofislərinə

Məlum olduğu kimi "İpoteka haqqında" Qanunun 38.2-ci maddəsinə əsasən ipoteka predmetinin açıq bazarda satılması üsulu ipoteka müqaviləsində nəzərdə tutulduğu halda notarius tərəflərdən birinin istəyi ilə ipoteka predmetinin açıq bazarda satılması barədə notariat qaydasında təsdiq edilmiş müraciətini icra qeydi ilə birlikdə 1 iş günü ərzində icra orqanına göndərir. "İcra haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq ipoteka predmeti açıq bazarda satılmaqla tələbin könüllü icrası üçün 2 ay müddət müəyyən edilir. Bu halda ipoteka predmeti ipoteka qoyanın əsas öhdəliyin həcmi barədə notarius təqdim etdiyi arayış əsasında satılır. İpoteka predmeti bu müddətdə açıq bazarda satıldığı halda notarius satışdan əldə olunan pul məbləğini depozit hesabından icra orqanının depozit hesabına köçürür və həmin məbləğ bu Qanunun 47-ci maddəsinə uyğun olaraq bölüşdürülür.

Qanunun bu tələbinin istisnasız həyata keçirilməsinin təşkili məqsədilə "Elektron notariat" informasiya sistemində zəruri əlavələr edilmişdir. Belə ki, daşınmaz və rəsmi reyestrlərdə qeydiyyatda alınan daşınar əmlakların özgeninkiləşdirilməsinə dair müqavilələrin tərtibatı zamanı şəxs barədə məlumat informasiya sistemində daxil edilərkən ipoteka predmetinə tutmanın yönəldilməsi barədə icra qeydinin aparılıb-aparılmaması avtomatlaşdırılmış qaydada yoxlanılır. Əgər şəxs barəsində icra qeydi aparılıbsa bu barədə ekrana bildiriş gəlir və müvafiq düyməni sıxmaqla icra qeydinin mətni ilə tanış olmaq mümkündür.

İcra qeydinin satılan əmlak barədə aparıldığı və onun açıq bazarda satılması nəzərdə tutulduğu, eləcə də aparıldığı gündən 2 ay müddət keçmədiyi müəyyən edilərsə, bu halda notarius "İpoteka haqqında" Qanunun 38.2-ci maddəsinin tələbinə uyğun olaraq alqı-satqını həyata keçirir və pul məbləğini bölüşdürülməsi üçün depozit hesabı vasitəsilə müvafiq icra qurumunun bank hesabına köçürür. Bu zaman icra qurumunun bank hesabına dair məlumatlar yeni əlavə edilmiş pəncərədən əldə edilməli və pulun icra qurumunun bank hesabına köçürülməsi prosesi yekunlaşdıqdan sonra bu barədə ödəmə tapşırığı skan edilərək həmin səhifəyə yüklənməlidir.

Notariat idarəsinin rəisi



Mehman Soltanov

